شقه الايسر ثم يفيض الماء على جميع بدنه ليعمه بالغسل ويثلث ذلك (ويكره الاقتصار في غسله) أي الميت (على مرة) واحدة (ان لم يخرج منه شئ فان خرج) منه شئ (وجب اعادة الغسل الى سبع) مرات قال في شرح الاقناع لان المقصود من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة الا ترى ان الموت جرى مجرى زوال العقل ولا فرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما (فان خرج منه) شئ (بعدها) أي السبع غسلات (حشى) محل الخارج (بقطن) ليمنع الخارج (فان لم يستمسك) الخارج بعد حشو محله بالقطن (فانه يحشى (بطين حر) أي خالص لان فيه قوة تمنع الخارج (ثم يغسل المحل) أي محل النجاسة (ويوضأ) الميت (وجوبا) كالجنب اذا أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة (ولا غسل) أي لا غسل بعد السبع واجب (وان خرج) منه شئ قليل أو كثير (بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل) لما في ذلك من المشقة بالاحتياج الى اخراجه من الكفن واعادة غسله وتطهير اكفانه وتجفيفها أو ابدالها ثم لا يؤمن أن يخرج شئ بعد ذلك (وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل) وجوبا (ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه) الا أن تخالطه نجاسة فيغسلا (ودفنه في ثيابه) التي قتل فيها بعد نزع آلة الحرب ونحو خف وفرو (وان حمل فاكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة) كغسل حيض ونفاس واسلام (فهو كغيره) في انه يغسل ويكفن ويصلى عليه وان قتل وعليه حدث أصغر لم يوضأ (وسقط لاربعة أشهر) فأكثر (كامل ولو حيا) يعني انه يغسل ويصلى عليه * (فائدة) * يحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة قال القاضي وغيره ويستحب ظن الخير بالاخ المسلم وفي نهاية المبتدين حسن الظن باهل الدين حسن وذكر المهدوي والقرطبي عن أكثر العلماء انه يحرم ظن السوء بمن ظاهره الخير وانه لا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر وأما ما روى من حديث اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث محمول والله أعلم على الظن المجرد الذي لم يعضده قرينة تدل على صدقه (ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا) سواء كان قريبا أو أجنبيا (ولا يكفنه ولا يصلى عليه) اما تكفينه فانه تولى وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وأما الصلاة عليه فهي شفاعة للميت والكافر ليس من أهلها (ولا يتبع جنازته) لان في ذلك تعظيما له (بل يواري لعدم من يواريه) من الكفار ولا فرق في ذلك بين الذمي والحربي والمرتد والمستأمن لان في تركه سببا للمثلة به وهي ممنوعة في حقه بدليل عموم ما ورد النهي عنها

* (فصل) في الكلام على الكفن * (وتكفينه) أي الميت (فرض كفاية) على كل من علم به (والواجب) لحق الله تعالى وحقه (ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب) واحد متعلق بتكفينه (لا يصف البشرة) أي سوادها وبياضها (ويجب أن يكون من ملبوس مثله) أي مثل الميت (مما يوصى الميت بدونه) أي بدون ملبوس مثله ويكره في أعلى من ملبوس مثله وتكون مؤنة تجهيزه من رأس ماله مقدما حتى على دين برهن وارش جنايته ونحوهما فان لم يكن له مال فممن تلزمه نفقته الا الزوج فانه لا يلزمه كفن زوجته ولا مؤنة تجهيزها ثم من بيت المال ان كان الميت مسلما ثم ان لم يكن بيت مال أو كان وتعذر فعلى كل مسلم علم به (والسنة تكفين الرجل في ثلاثة أثواب بيض من قطن) ويكره تكفين الرجل في أكثر من ثلاث أثواب وتعميمه ظاهره وان